

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v částech vymezujících akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Mám zásadní výhrady k tomu, jak byly tyto oblasti vybrány a posouzeny, a uplatňuji následující námitky.

Odůvodnění námitky:

1. Biokoridory jsou návrhem narušeny

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí v blízkosti regionálních a místních biokoridorů územního systému ekologické stability. Návrh AO přímo nebo nepřímo zasahuje funkčnost biokoridorů a biocenter v dotčeném území. Posouzení dopadů na ÚSES je v dokumentaci pouze formální a nevypořádává konkrétní funkce jednotlivých prvků systému ekologické stability.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 4); vyhláška č. 395/1992 Sb.; princip prevence.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Kunz, T. H. et al. (2007). Ecological impacts of wind energy development on bats. Frontiers in Ecology and the Environment.

2. Mitigační opatření jsou jen pojistka, ne řešení

Nesouhlasím s tím, aby jako hlavní ochranná opatření byla uváděna mitigační opatření (např. odstávky), aniž by byl řešen samotný výběr lokality. Mitigační opatření, jako jsou odstávky turbín v citlivých obdobích, mají smysl jako doplněk. Nemohou ale legitimizovat samotné umístění VTE do konfliktní lokality. Pokud je již ve fázi územního plánu zjevné, že je lokalita konfliktní, je třeba jí se vyhnout, ne počítat s dodatečným omezováním provozu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

3. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

4. Lokalita nesplňuje požadavky směrnice RED III

Mám zásadní pochybnosti o tom, že akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice splňují podmínky pro akcelerační oblast podle směrnice RED III (2023/2413). Směrnice RED III umožňuje zařadit do akceleračního režimu pouze lokality, které jsou prokazatelně bezkonfliktní – tedy s minimálním rizikem pro životní prostředí, krajinný ráz a místní komunity. Námi popsané střety s krajinou, migračními koridory, chráněnými druhy a kumulativní vlivy tomuto požadavku zcela odporují.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413), zejména čl. 15c; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

5. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

6. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdnění role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

7. Snížení atraktivity bydlení a stěhování obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že dlouhodobé snížení atraktivity bydlení může vést k odlivu obyvatel z dotčených obcí. Pokud se v okolí obcí postaví desítky velmi vysokých turbín, část obyvatel se může rozhodnout přestěhovat. Pokles počtu obyvatel oslabuje obecní rozpočty, dostupnost služeb i sounáležitost komunit. Tento sociální dopad není v dokumentaci řešen.

Právní podklad: Čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona; princip udržitelného rozvoje.

8. Návrh nepřihlíží k místním znalostem

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřihlíží k místním znalostem obyvatel a obcí, které dlouhodobě sledují stav krajiny i biotopů. Místní obyvatelé znají krajinu, migrační trasy zvěře, hnízdiště dravců, ale také větrné a hlukové podmínky. Pokud jsou tyto znalosti přehlíženy, výsledné rozhodnutí o akceleračních oblastech postrádá důležitý informační vstup.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); princip součinnosti.

9. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

10. Psychologický tlak z dominantní vertikály

Námitku směřuji proti tomu, že VTE v navrženém umístění budou tvořit dominantní vertikální prvky, které psychologicky tíží obyvatele dotčených obcí. Studie krajinného rázu opakovaně dokládají, že stavby v dominantní vrcholové poloze a v nepřiměřeném měřítku vyvolávají dlouhodobý pocit narušení bezpečí a domova. Návrh tento aspekt nedostatečně vyhodnocuje, ačkoli by měl být klíčový pro místa s trvalým bydlením.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip předběžné opatrnosti.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: